

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3289/2536

บริษัท สินทรัพย์ ประกันภัย จำกัด
บริษัท เอราวัณ ประกันภัย จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 448, มาตรา 882, มาตรา 887

การที่โจทก์ฟ้องคดีเพื่อให้จำเลยผู้รับประกันภัยคำจูนใช้ค่าสินไหมทดแทนที่โจทก์ได้ใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยของโจทก์ไปแล้วนั้น ไม่ใช่เป็นการฟ้องคดีในมูลหนี้ละเมิด แต่เป็นกรณีที่โจทก์ฟ้องคดีโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัยจึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรก มาบังคับไม่ได้ หากจะนำมาตรา 448 วรรคแรกมาใช้บังคับจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์ได้ฟ้องผู้เอาประกันภัยให้รับผิดชอบ และผู้เอาประกันภัยได้ยกอายุความเรื่องละเมิดขึ้นต่อสู้หากฟังได้ว่าฟ้องโจทก์สำหรับผู้เอาประกันภัยขาดอายุความเรื่องละเมิดผู้รับประกันภัยคำจูนก็ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887

โจทก์ฟ้องว่าเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2528 เวลา 21.50 นาฬิกา นายพะเนียง ได้ขับรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 1 ท-3471 กรุงเทพมหานครที่จำเลยรับประกัน

ภัยคำจนไว้ไป โดยความประมาทโดยนายพะเนียงได้เบรคหยุดกะทันหันแต่รถไม่หยุด กลับแล่นแฉลบเข้าไปในช่องทางเดินรถด้านขวา เจี่ยวชนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122 กรุงเทพมหานครที่โจทก์เป็นผู้รับประกันภัยไว้ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้ชำระค่าซ่อมแล้ว เป็นเงิน 25,950 บาท โจทก์จึงเป็นผู้รับช่วงสิทธิเรียกร้อง ขอให้บังคับจำเลยชำระเงินดังกล่าว พร้อมด้วยดอกเบี้ย

จำเลยให้การว่า เหตุเกิดขึ้นเพราะความประมาทของผู้ขับรถคันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122 กรุงเทพมหานคร ที่ไม่ชะลอความเร็วรถทั้งที่อาจชะลอความเร็วได้ รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 2 ค-3122 กรุงเทพมหานคร เสียหายเพียงเล็กน้อยไม่เกิน 9,000 บาท ฟ้องโจทก์เคลือบคลุมและขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,649 บาท(ที่ถูกเป็น 26,649 บาท) พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีของต้นเงิน 25,950 บาท นับแต่วันฟ้อง เป็นต้นไปจนกว่าชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่าคดีโจทก์ขาดอายุความ พิพากษากลับให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว ประเด็นเรื่องคดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ นั้น โจทก์ฎีกาว่าอายุความคดีนี้ต้องนำอายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 มาใช้บังคับจะนำเอาอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 ตามที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยมาใช้บังคับไม่ได้ นั้น เห็นว่า จำเลยเป็นผู้รับประกันภัยคำจนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ท-3471 กรุงเทพมหานคร ค้นเกิดเหตุความรับผิดชอบของจำเลยเกิดขึ้นตามสัญญาประกันภัย การที่โจทก์ฟ้องคดีเพื่อให้จำเลยใช้ค่าสินไหมทดแทนที่

โจทก์ได้ใช้ให้แก่ผู้เอาประกันภัยของโจทก์ไปแล้วนั้น ไม่ใช่ฟ้องคดีในมูลหนี้ละเมิด แต่โจทก์ฟ้องโดยอาศัยมูลหนี้ตามสัญญาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่โจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกและเป็นผู้รับช่วงสิทธิตามสัญญาประกันภัย จึงมีอายุความ 2 ปี นับแต่วันเกิดวินาศภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก จะนำอายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรกมาบังคับไม่ได้หากจะนำมาตรา 448 วรรคแรกมาใช้บังคับดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยจะต้องเป็นกรณีที่โจทก์ได้ฟ้องสหกรณ์รวมมิตรแท็กซี่ จำกัดผู้เอาประกันภัยรถยนต์หมายเลขทะเบียน 1 ท-3471 กรุงเทพมหานครให้รับผิดชอบ และผู้เอาประกันภัยได้ยกอายุความเรื่องละเมิดเป็นข้อต่อสู้ หากกรณีฟังได้ว่า ฟ้องโจทก์สำหรับผู้เอาประกันภัยรถยนต์คันเกิดเหตุขาดอายุความเรื่องละเมิด ผู้รับประกันภัยก็ย่อมไม่ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามาว่าฟ้องโจทก์ขาดอายุความมานั้นไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกาฎีกาโจทก์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 25,950 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2528 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ โดยดอกเบี้ยก่อนฟ้องไม่เกินจำนวน 699 บาท ตามคำขอของโจทก์

(สมาน เวทวินิจ-เริงธรรม ลัดพลี-สังเวียน รัตนมุง)

กรณีประกันภัยคำจูนนั้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากผู้เอาประกันภัยคำจูนย่อมมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนได้จากผู้เอาประกันภัยคำจูนและผู้รับประกันภัยคำจูน โดยเรียกร้องจากผู้เอาประกันภัยคำจูนเนื่องจากเหตุละเมิด ส่วนเรียกจากผู้รับประกันภัยคำจูนเนื่องจากประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ดังนี้ การฟ้องผู้รับประกันภัยคำจูน อายุความฟ้องร้องคดีจึงอยู่ในบังคับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก แม้จะมีคู่สัญญาประกันภัยก็ตาม กรณีจะต่างไปจากเรื่องการประกันวินาศภัยธรรมดาที่เป็นเรื่องของคู่สัญญาฟ้องร้องกันโดยตรง จึงเข้าใจง่ายในการปรับบท ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก ส่วนกรณีประกันภัยคำจูนบุคคลภายนอกฟ้องโดยอาศัยอำนาจแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 และแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3289/2536 นี้ยังได้วางหลักไว้ดีกว่า ผู้ที่ได้รับช่วงสิทธิจากบุคคลภายนอกผู้เสียหายนั้นก็ใช้อายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกเช่นกัน (ทั้งนี้เป็นไปตามหลักที่ว่าเจ้าหนี้เดิมมีสิทธิเพียงใด เจ้าหนี้ผู้ที่ได้รับช่วงสิทธิมาจากเจ้าหนี้เดิมก็มีสิทธิเพียงนั้น จึงไม่ใช้อายุความ 1 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 448 หรือ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/30 แก้ไขปีพ.ศ. 2535) ต่อไปนี้เป็นแนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยในเรื่องอายุความในแต่ละแง่มุม โดยสรุป คือ (1) บุคคลภายนอกที่ได้รับความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยคำจูนต้องรับผิดชอบ (หรือบุคคลที่ได้รับช่วงสิทธิของบุคคลภายนอก) ฟ้องผู้รับประกันภัยคำจูนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 887 ใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรกกรณีนี้ไม่ใช้อายุความ 1 ปี ตามมาตรา 448 วรรคแรก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่

2904/2535,1298/2534,4479/2533,3524/2532,6-8/2532,1795/2532,311-313/2524,2364/2522 ฯลฯ) (2) ในข้อวินิจฉัยของคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3289/2536 ที่ว่าหากจะนำมาตรา 448 วรรคแรก มาใช้บังคับ จะต้องเป็นกรณีที่ โจทก์ได้ฟ้องผู้เอาประกันภัยคำจนได้รับผิดด้วยและผู้เอาประกันภัยได้ยกอายุความ เรื่องละเมิดขึ้นต่อสู้ หากฟังได้ว่าฟ้องโจทก์สำหรับผู้เอาประกันภัยขาดอายุความเรื่อง ละเมิด ผู้รับประกันภัยคำจนก็ย่อมไม่ต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและ พาณิชย มาตรา 887 นั้น ได้เคยมีแนวบรรทัดฐานของศาลฎีกาวางหลักไว้แล้วคือคำ พิพากษาศาลฎีกาที่ 1955/2531,1795/2523 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1795/2523 วินิจฉัยว่าเมื่อจำเลยที่ 3 ผู้เอาประกันภัยรถยนต์บรรทุกน้ำมันคันเกิดเหตุไม่ต้องรับ ผิดในผลแห่งละเมิดเนื่องจากฟ้องโจทก์ขาดอายุความเรียกร้องจากจำเลยที่ 3 แล้ว จำเลยร่วมซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจนก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ โจทก์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 887 คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1955/2531 วินิจฉัยว่า เมื่อคดีได้ความว่าจำเลยที่ 2 ที่ 4 ผู้เอาประกันภัยไม่ต้องรับ ผิดในผลแห่งละเมิดเนื่องจากฟ้องของโจทก์ขาดอายุความเรียกร้องแล้ว จำเลยที่ 6 ซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยคำจนก็ไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้โจทก์ ตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 887 สรุป จากข้อวินิจฉัยดังกล่าวให้ พิจารณาได้ว่าได้มีการฟ้องผู้เอาประกันภัยคำจนด้วยหรือไม่ (3) การขอให้เรียกผู้รับ ประกันภัยคำจนเข้ามาเป็นจำเลยร่วมกับผู้เอาประกันภัย มีข้อสังเกต 3.1 ถ้าขอพ้น ระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเกิดเหตุวินาศภัยคดีขาดอายุความตามประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย มาตรา 882 วรรคแรก(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 225/2531) 3.2 ถ้า ฟ้องคดีละเมิดผู้เอาประกันภัยคำจนภายในอายุความ 1 ปีตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย มาตรา 448 วรรคแรก ขอให้เรียกผู้รับประกันภัยมาเกิน 1 ปี นับจาก วันทำละเมิด กรณีของผู้รับประกันภัยไม่อยู่ในอายุความ 1 ปี เพราะจะนำประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย มาตรา 448 วรรคแรกมาใช้บังคับไม่ได้ (คำพิพากษาศาล

ฎีกาที่ 2219/2522) ข้อสังเกต ให้พิจารณาว่า ขอเรียกเกิน 2 ปี นับแต่วันเกิด
วินาศภัยหรือไม่ (4) มีข้อที่น่าพิจารณาเปรียบเทียบโยงไปถึงอายุความอื่น ๆ 4.1 ถ้า
ผู้เอาประกันภัยจำจนถูกบุคคลภายนอกฟ้องโดยตรงศาลพิพากษาให้ชำระ ดังนี้ ถ้าผู้
เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยจำจนเรียกร้องจำนวนค่าสินไหมทดแทนที่ได้จ่าย
ให้กับบุคคลภายนอกไปแล้ว ให้ใช้อายุความ 2 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 882 วรรคแรก (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1847/2522) 4.2 ถ้าผู้เอา
ประกันภัยจำจนและผู้รับประกันภัยจำจนถูกฟ้องให้ใช้ค่าสินไหมทดแทนด้วยกัน
ศาลได้พิพากษาให้ร่วมกันชำระหนี้หากผู้เอาประกันภัยได้ชำระหนี้ไปแล้ว ส่วนผู้รับ
ประกันภัยไม่ชำระหนี้ อายุความที่ผู้เอาประกันภัยฟ้องผู้รับประกันภัยใช้อายุ
ความ 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 164 (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 2370/2526) 4.3 ถ้าผู้เอาประกันภัยจำจนถูกฟ้องละเมิดและได้ชำระหนี้ไปแล้ว
หากผู้รับประกันภัยตกลงยอมชดเชยให้แก่ผู้เอาประกันภัยและชำระให้เพียงบางส่วน
โดยชำระหลังจากเกิดวินาศภัยมากกว่า 2 ปีแล้วดังนี้ ถือว่าผู้รับประกันภัยได้สละเสีย
ประโยชน์แห่งอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 192 เมื่อผู้
เอาประกันภัยฟ้องเรียกในส่วนที่ยังขาดอยู่ผู้รับประกันภัยจึงยกอายุความ 2 ปีตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 882 วรรคแรก มาอ้างขาดอายุความแล้ว
ในจำนวนเงินอันเป็นค่าสินไหมทดแทนที่ยังขาดอยู่นั้นหาได้ไม่ (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 2863/2530) 4.4 ถ้าตัวแทนของบริษัทผู้รับประกันภัยได้รับเงินจากผู้เอาประกัน
ภัยมาแล้ว แต่ตัวแทนไม่ส่งมอบแก่บริษัทผู้รับประกันภัยดังนี้ สิทธิเรียกร้องของบริ
ษัทผู้รับประกันภัยอันมีต่อตัวแทนมีกำหนด 10 ปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 164 กรณีไม่อยู่ในบังคับ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
882 วรรคแรก ซึ่งใช้ระหว่างผู้เอาประกันภัยกับผู้รับประกันภัย (คำพิพากษาศาลฎีกา
ที่ 1012/2518) (5) ข้อสังเกต เกี่ยวกับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์มาตรา 164 นั้นปัจจุบันได้แก้ไขเพิ่มเติมใหม่เป็น มาตรา 193/30 แล้วและ

การสละประโยชน์แห่งอายุความเดิม มาตรา 192 ปัจจุบันแก้ไขเป็น มาตรา 193/24
โดยแก้ไขปี พ.ศ. 2535 อารมณฺ์จำปานิล